không nhận mình thuê N chém S, không quen biết N, không có điện thoại số 0123456789 nhưng lại khai là rất ghét và có mâu thuẫn với S từ lâu.

VKSND truy tố các bị can H, N, T, P và Q về Tội cố ý gây thương tích theo khoản 2 điều 104 BLHS (điểm a, h khoản 1 Điều 104). H mời anh (chị) làm luật sư bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm.

Câu hỏi 1: Anh/Chị cần trao đổi với H những nội dung gì?

Tình tiết bổ sung

Nghiên cứu hồ sơ vụ án, anh/chị thấy lời khai của S như sau: trước ngày xảy ra vụ án 1 ngày (ngày 05/5/2016), S và H có cãi nhau do mâu thuẫn cá nhân và H đe dọa S là "Tao sẽ lấy cánh tay của mày"; việc này có nhiều người chứng kiến. S khẳng định chắc chắn người thuê N chém mình là H. S cũng cho rằng vì khi bị N đuổi chém, S chạy quay lại đột ngột nên tổn thương khớp gối.

Câu hỏi 2: Anh/Chị hãy nêu những nội dung chính trong luận cứ bào chữa cho H tại phiên tòa sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

N chấp hành xong hình phạt theo bản án đã có hiệu lực pháp luật; H được tạm hoãn thi hành án. Sau khi mãn hạn tù, N liên lạc với H để xin lỗi và cho biết là lúc ở trại tạm giam, thông qua Điều tra viên, N biết H và S có mâu thuẫn từ trước nên mới khai đổ tội cho H để giảm nhẹ cho mình. N khẳng định cuộc gọi từ số điện thoại 0123456789 là giọng nói của nam giới. Vì cần tiền tiêu nên N đã nhận lời chém S.

Câu hỏi 3: Anh/Chị sẽ tư vấn cho H như thế nào trong trường hợp này?

<u>Đề số 2:</u>

Công ty TNHH sản xuất đồ gỗ A được thành lập theo Luật Doanh nghiệp năm 2014, có trụ sở tại tỉnh B, Việt Nam chuyên sản xuất đồ gỗ nội thất và ngoài trời (sau đây được gọi là "Công ty A"). Tháng 5/2017, sau quá trình chào giá, trao đổi thông tin sản phẩm, duyệt mẫu, đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn đạo đức – trách nhiệm xã hội, Công ty TJX (trụ sở tại Hoa Kỳ, không có hiện diện thương mại ở Việt Nam) đã đặt mua của Công ty A 03 công ten nơ hàng bàn, ghế gỗ theo mẫu do công ty TJX thiết kế. Loại hàng bàn, ghế gỗ này không nằm trong Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu và các hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép hoặc phải bảo đảm các quy định liên quan về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng, chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm xuất hàng đi nước ngoài, Công ty A lấy mẫu hợp đồng mua hàng thường dùng với các đối tác trong nước để ký hợp đồng với Công ty TJX. Hợp đồng chỉ có các điều khoản sau:

- Số lượng hàng bàn, ghế gỗ; địa điểm, phương thức, thời hạn giao hàng.
- Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, quy cách đóng gói.

Scanned with CamScanner